HagaZiekenhuis

Patiëntenrechten (WGBO)

In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de relatie tussen u en uw hulpverlener (uw specialist, maar ook uw huisarts, tandarts en apotheker) geregeld. De WGBO is belangrijk als u met medische zorg te maken krijgt. U heeft namelijk automatisch een geneeskundige behandelingsovereenkomst met uw hulpverlener als u toestemt met de behandeling. In de WGBO zijn rechten en plichten vastgelegd voor zowel u als uw hulpverlener.

Deze folder geeft informatie over de belangrijkste rechten en plichten van u als patiënt of van u als ouder/voogd van een minderjarige.

Waar in de tekst de ‘hij’-vorm is gebruikt, kan ook ‘zij’ worden gelezen. Als er wordt gesproken over ‘behandeling’, wordt alle hulp- en zorgverlening bedoeld.

Recht op informatie

U heeft recht op informatie in begrijpelijke taal over uw gezondheidstoestand, onderzoek daarnaar en uw behandeling. De nadruk ligt op het ‘samen beslissen’. Uw hulpverlener is verplicht tijdig en doorlopend te overleggen met u als patiënt, waarbij de hulpverlener u ook uitnodigt tot het stellen van vragen. Daarnaast moet de hulpverlener u als patiënt informeren over:

- uw ziekte of aandoening.
- de aard en het doel van de behandeling.
- de gevolgen, risico’s, bijwerkingen en complicaties die de behandeling met zich mee kan brengen.
- de uitvoeringstermijn van de behandeling.
- de verwachte tijdsduur van de behandeling.
- de mogelijkheid af te zien van behandeling.
- de medicijnen die u krijgt voorgeschreven met eventueel de daarbij horende bijwerkingen en complicaties.
- eventuele alternatieve behandelingen.
- mogelijke onderzoeken en behandelingen door andere hulpverleners.

U speelt zelf een belangrijke rol in het krijgen van de juiste informatie. Wees duidelijk naar de hulpverlener. Geef het aan als u iets niet – helemaal – begrijpt. En wees niet bang om vragen te stellen: vraag alles wat u wilt weten.

Tips voor het gesprek met de hulpverlener

- Schrijf voor de afspraak uw vragen en opmerkingen op. Dan is de kans kleiner dat u vergeet iets te melden en/of te vragen.
- Probeer bij een poliklinische afspraak iemand mee te nemen. Deze persoon kan u helpen als u er even niet meer uitkomt. Ook horen twee personen altijd meer dan één. Misschien kan hij of zij zelfs aantekeningen maken van het gesprek.
- Vraag nog even na of u alles goed hebt begrepen: 'Klopt het dat u gezegd heeft dat…' of 'Begrijp ik nu goed dat…'

Schriftelijke informatie

Vaak is er een folder, een website of een patiëntenvereniging waar u informatie kunt krijgen over uw aandoening en behandeling. Als u geen schriftelijke informatie ontvangt, kunt u daar zelf naar vragen.

Krijgt u altijd informatie?

Een hulpverlener mag u alleen in bijzondere gevallen onthouden van informatie: bijvoorbeeld als uw hulpverlener ervan overtuigd is dat de informatie schadelijk kan zijn voor u. Uw hulpverlener is verplicht dit eerst te overleggen met een andere hulpverlener.

Als u – om welke reden dan ook – niet in staat bent de informatie te verwerken, informeert de hulpverlener uw partner of een andere naaste. U kunt het ook vooraf vastleggen aan wie de hulpverlener informatie verstrekt als u de informatie niet kunt verwerken. En als u weer in staat bent de informatie te verwerken, is de hulpverlener verplicht u alsnog te informeren.

De hulpverlener mag geen informatie achterhouden als hij denkt dat u het niet wilt horen.

Wilt u geen informatie krijgen?

Als u laat weten geen informatie te willen ontvangen, zal uw hulpverlener dit in principe respecteren. Alleen als er sprake is van gevaar voor u en/of anderen, zoals bij een ernstig besmettelijke ziekte, geeft uw hulpverlener u toch de minimaal noodzakelijke informatie.

Toestemmingsvereiste

Een behandeling mag alleen gebeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Dit is het zogenoemde toestemmingsvereiste. Om toestemming te kunnen geven, heeft u de juiste informatie nodig. Geef het aan als u iets niet duidelijk vindt. Hetzelfde geldt als u bedenktijd nodig heeft om een goede beslissing te kunnen nemen.

Verder is het mogelijk terug te komen op een eerder gegeven toestemming.

Stilzwijgende toestemming

Een hulpverlener mag uitgaan van stilzwijgende toestemming:

- bij behandelingen die niet ingrijpend zijn en die voortkomen uit een behandelplan dat met u is besproken.
- als uit uw gedrag blijkt dat u toestemt met de behandeling. Als u bijvoorbeeld uw arm uitstrekt, kan de hulpverlener ervan uitgaan dat u akkoord gaat met een prik.

Een hulpverlener mag in acute, soms levensbedreigende, situaties (bij bijvoorbeeld bewusteloosheid) zonder toestemming handelen, ervan uitgaande dat de behandeling in uw belang is en niet kan

worden gewacht tot u toestemming kunt geven.

Als iemand wilsonbekwaam is, moet de hulpverlener – indien mogelijk – toestemming vragen aan de (wettelijk) vertegenwoordiger.

Geen toestemming

Als u aangeeft geen toestemming te geven voor de behandeling, is uw hulpverlener verplicht dit te respecteren. Wel moet hij u zodanig informeren dat u de gevolgen van uw beslissing kunt overzien. Het is dan niet mogelijk uw hulpverlener naderhand aan te spreken op mogelijke negatieve gevolgen van uw beslissing.

Second opinion

U kunt altijd een tweede hulpverlener vragen naar zijn mening, maar een tweede hulpverlener neemt in principe de behandeling niet over. Het is raadzaam eerst bij uw zorgverzekeraar na te vragen of deze een second opinion vergoedt; dit is namelijk niet altijd het geval.

Geheimhouding

Alle medewerkers van het HagaZiekenhuis zijn gebonden aan het beroepsgeheim of een contractuele geheimhoudingsplicht die geldt voor alle gegevens die zij verwerken. Al uw gegevens en alles wat u met uw hulpverlener bespreekt, blijft geheim. Dus ook voor uw naasten (familie en vrienden), met uitzondering van medebehandelaars en diegenen die u eventueel gemachtigd heeft informatie over u te mogen horen of inzien.

Een hulpverlener mag alleen met uw toestemming informatie over u doorgeven aan anderen. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een hulpverlener informatie aan derden moet verstrekken op grond van een wettelijk voorschrift. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een uitbraak van zeer besmettelijke infectieziekten.

Recht op privacy

U heeft recht op privacy. Uw hulpverlener mag niet meer gegevens vragen en schriftelijk vastleggen dan die welke van belang zijn voor een juiste diagnose en behandeling. Verder mogen er zonder uw toestemming geen anderen dan noodzakelijk bij de behandeling aanwezig zijn. Behandelingen en gesprekken moeten zo worden uitgevoerd dat anderen het in principe niet kunnen zien of horen. U kunt, als dat nodig is, vragen naar een aparte ruimte.

In de Privacyverklaring van het HagaZiekenhuis vindt u meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens. Deze verklaring volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

https://www.hagaziekenhuis.nl/media/886927/privacyverklaring_hagaziekenhuis.pdf

Inzage in uw dossier

Uw medisch dossier is eigendom van het ziekenhuis. U heeft het recht uw gegevens in te zien. U kunt een kopie krijgen van (een deel) van uw dossier.

Hiervoor doet u een schriftelijk verzoek, vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. In overleg met uw behandelaar is het mogelijk feitelijke onjuistheden in uw dossier te laten verbeteren.

Verder is het in principe mogelijk (ook na eventueel overlijden) uw dossier te laten vernietigen. Hiervoor dient u (of een nabestaande) een schriftelijk verzoek in, met daarbij een kopie van een geldig

legitimatiebewijs.

Inzagerecht dossier overleden patiënt

Een hulpverlener van een overleden patiënt dient inzage in de medische gegevens van die overledene te geven aan:

- de persoon aan wie de patiënt hiervoor bij leven toestemming heeft gegeven;
- een nabestaande of vertegenwoordiger van een patiënt, als die persoon op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident heeft ontvangen;
- een ieder die daarbij een zwaarwegend belang heeft en aannemelijk maakt dat dit belang wordt geschaad en inzage in het dossier noodzakelijk is om dit belang te behartigen.

Voor de ouders en voogd van een overleden kind jonger dan 16 jaar geldt een bijzondere regeling voor inzage.

Wettelijke bewaartermijn medische dossiers

De wettelijke bewaartermijn van een medisch dossier is 20 jaar vanaf de laatste wijziging in het dossier. Er is dus één bewaartermijn voor alle gegevens in het dossier. Na afloop van de bewaartermijn moeten de medische gegevens in beginsel worden vernietigd.

Plichten van de patiënt

U heeft als patiënt naast diverse rechten ook plichten. U bent altijd verplicht zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Ook moet u uw hulpverlener altijd de juiste en volledige informatie geven die nodig is om de juiste diagnose te kunnen stellen en om de juiste behandeling te kunnen bieden. Werk zoveel mogelijk mee aan de behandeling en volg de adviezen en voorschriften die de hulpverlener u geeft, zoveel als mogelijk op.

Verder bent u verplicht uw hulpverlener (of de instelling waar deze werkt) te betalen. In Nederland is het verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

Klachtrecht

Het kan altijd voorkomen dat er iets misgaat tussen u en uw hulpverlener. Het beste is dit eerst met uw hulpverlener te bespreken (al dan niet met tussenkomst van de Klachtenfunctionaris). Mocht het niet lukken er samen met uw hulpverlener uit te komen, dan zijn er verschillende manieren om een klacht in te dienen.

Meer informatie hierover staat in de folder ‘ Klachtenregeling’. (http://folders.hagaziekenhuis.nl/1053) Het is aan te raden altijd eerst contact op te nemen met de Klachtenfunctionaris.

Vertegenwoordiging

Sommige mensen, zoals dementerenden of patiënten in coma, kunnen niet – meer – zelf beslissen. Het is mogelijk een verklaring op te stellen waarin u een vertegenwoordiger aanwijst voor het geval u in een situatie komt waarin u niet meer zelf kunt beslissen. De aangewezen vertegenwoordiger beslist voor u als u dat zelf niet – meer – kan.

Als er niets schriftelijk vastligt, en er moet een beslissing worden genomen over bijvoorbeeld een behandeling, overlegt de hulpverlener met een naaste van u. Vaak is dit uw partner of een ouder, kind,

broer of zus.

Minderjarigen en kinderen vanaf 12 jaar

Kinderen onder de 12 jaar

Als kinderen jonger zijn dan 12 jaar, mogen ze niet voor zichzelf beslissen. Dat doet de ouder/voogd: deze moet toestemming geven voor de behandeling. Wel zijn de hulpverleners verplicht de kinderen in begrijpelijke taal uit te leggen wat er aan de hand is en wat er gaat gebeuren.

Kinderen tussen 12 en 16 jaar

Over het algemeen kunnen kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar hun eigen situatie overzien en hebben ze een eigen mening. De hulpverleners zijn verplicht voor de behandeling toestemming te vragen aan zowel het kind als de ouder/voogd.

Als het kind en de ouder/voogd er samen niet uitkomen, dan doen de hulpverleners in principe wat het kind van hen vraagt.

Kinderen ouder dan 16 jaar

Vanaf het 16e jaar zijn kinderen gelijkgesteld aan volwassenen en beslissen ze zelf. Toestemming van de ouder(s)/voogd is niet nodig. Als het kind niet wil dat de hulpverleners informatie verstrekken aan de ouder(s)/voogd, doen de hulpverleners dit in principe niet.

Voor meer informatie hierover kunt u kijken op: www.jadokterneedokter.nl

Rechten en plichten hulpverlener

Een hulpverlener heeft een eigen deskundigheid en medische overtuiging. Deze spelen een rol in zijn beslissing(en). Uw hulpverlener heeft het recht zijn eigen beslissing(en) te nemen en hoeft niet alles te doen wat u van hem vraagt. Bepaalde handelingen die een hulpverlener niet noodzakelijk acht, hoeft hij niet uit te voeren.

Uw hulpverlener heeft als belangrijkste plicht u goede zorg te verlenen. Verder gelden de regels zoals in deze folder staan.

Meer informatie

Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy

Ten slotte

Alles wat in deze folder beschreven staat, kan helpen bij een goede relatie tussen u en uw hulpverlener. Samenwerken blijft belangrijk, net als wederzijds vertrouwen.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

105515092025